

מסורת הש"ס

(א) [ע"צ, ט] [פ"ה ה"א], (ב) [ששלו יעב"ל].

»

גליון הש"ס

נפטר קונה לו בבע"ט. עיין בית נט פ"א חוס' ד"ה כיון: שם ואמאי קרו לה רח"ל. שנת דף ו ע"ב [ח ע"ג]:

»

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ארבע וכו' אלא צריך לומר דחשיב ד' מדות:

»

מוסף תוספות

א. [דן] הניח בכליו של לוקח בלא מידות, לאו אדעתא דליקנו כליו אובדניהו כיון דמוחרים מדרה אלא לדעת שימדרם ואח"כ ימשך ויוכה בהם, הלכך צריך למימר ליה קני. דכתי ויג.
ב. עיין דגיתו ויגה מה דקין נגדד נכשות מוכר ואלו אמר ליה זיל קני.
ג. דחצירו כידו הוא לכשם שבידו של מוכר לא קנה לקוח שאם אחת אומר קנה לא היינו צריכים למשיכה והגבהה, ה"נ בחצירו וכו', ורשות נפקד שאני שכשם שאם היה בידו ואמר לו (המוכר) זכה לפלוני ורצה לזכות לו וזכה, אף חצירו נמי זכה מדרעו.
ד. ר' ת. דרשות מוכר ורשות המופקדים אצלו חלוקין הן בקבל עליו.
ט. [דן] מדין שמוט משאיל לו מקום ללוקח שיקנה מה שהוא מוכר לו.
טז. [קמנן פ"ב ד"ה ללו].
ז. [דכ"ז היכי דאמינן דברשות מוכר ובכליו של מוכר לא קנה עד שיגביהו ה"נ ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם דהא אמרינן לעיל עד שלא נתמלאה המדה שט.
י. מדה מוסרור דמפלגנין בה בין עד שלא נתמלאת ומשנתמלאת, ומדת לוקח דראשון ראשון קנה, ומדת מוכר דבעינן הגבהה או משיכה, אע"ג שמגביה או מושך בכלי המוכר קנה, ומדת הלה המופקדין אצלו שאם קבל עליו הנפקד קנה לוקח.
יב. עיט יומ.
יג. וזו הקושיא לדבבי מי שאמר בני גיטין (שם) כי אמר רב בפקדין אבל במלוה לא.
יד. דאי במלוה אמר ודאי צריך מעמד שלשנן דהא ליתיה שיכוח לו.
טז.
יז. או שהוא בחצר שאינה משתמרת שאינו קונה לו.
רמב"ן.

כליו של אדם. של לוקח קונה לו אם פסק דמים בכל מקום אפי' ברשות מוכר וכגון דאמר ליה זהדיא יקנה כל'ך כדאמר לקמן בשמעתינן [פ.י] אצל כסתמא מיבעיא לן לקמן^[א] ולא אפשרטא: **חוץ מרה"ר**. והוא הדין לחצר שאינה של שניהן כדמוכה לקמן בצרייתא דד' מדות:

כאן בסימטא. הא דר"ל ור' יוחנן:

כל מקום שיש לו רשות. כגון סימטא וחצר השותפין ורשות מוכר וכגון דאמר ליה זיל קני כדלקמן דהיינו יש לו רשות: אין לו רשות. כגון רה"ר לא: ה"ג בתוספתא^[א] **ארבע מדות במוכרין עד שלא נתמלאה מדה למוכר משנתמלאה מדה ללוקח כד"א כמדה שאינה של שניהן אצל אם היסה מדה של אחד מכן ראשון ראשון קנה כד"א כדס"ר או כחצר שאינה של שניהן אצל כרשות הלוקח כיון שקיבל עליו מוכר ה"ו קנה כרשות מוכר לא קנה עד שיגביה או עד שיזליא מרשות הכעלים כרשות זה המופקדין אללו לא קנה עד שיקבל עליו או עד שישכור אם מקומן. ופירוש ארבע מדות במוכרים לאו ד' רשויות קחשיב רה"ר רשות מוכר רשות לוקח רשות המופקדין אללו דהא רשות מוכר ורשות נפקד חדא הוא דהכא והכא שייך למימר קבלה ושכירות מקום והואלא והגבהה דהא מנן במתניתין**

גבי רשות מוכר שכירות מקום דקתני ואם היה פיקח שוכר את מקומו ואוקיימנא [פ.ד]: כרשות בעלים וכיון דדינן שזי ליבא ד' מדות ומה הן ארבע מדות ד' חלוקין של דינין שחלוקין זה מזה. ואלו הן מדה שאינה של שניהן כרה"ר ובחצר שאינה של שניהן דאמרינן זה עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח הרי אחת מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה הרי שמים רשות לוקח מיד כשקיבל מוכר קנה הרי ג' רשות מוכר ורשות נפקד דקמפרש בהן דין הגבהה והואלא קבלה ושכירות הרי ד'. וסמך מלמא לי מדברי רבינו זקני מ"כ: **עד שלא נתמלאה המדה למוכר**. שאם נשפך היין או השמן או אם הוקר למוכר ויכול לחזור צו דמוקין לה לקמיה [פ.ו]. כמדה שהשאלו^[א] שניהן הלכך כל זמן שלא נתמלאת המדה הרי היא כרשות מוכר: **משנתמלאה הרי היא כרשות לוקח**. לקחתה ולטעול זה מקחו עד שליגיענו או יינחנו בכליו דלדעת כן השאילנו להם לזה למדידה ולזה להנעיט את שלו וכל זמן שעוסק במדידה למלאות המדה הרי היא כרשותו דמורד דהיינו מוכר ואין הלוקח יכול לקנות בתוך כליו של מוכר כל זמן שלא משך או שלא הגביה משנתמלאת המדה ללוקח כדפרישית שעכשיו נעשית כליו של לוקח דלדעת כן נשאלה לו. וס"ל להאי תנא דכליו של לוקח קונה כרה"ר כדמפרש ואזיל ודלא כרז ושמאל ומהי בסימטא ובחצר של שניהן מוקין לה לקמיה [ע"ג] דהתם קני כליו של לוקח: **כמדה שאינה של כו'**. וכדפריש טעמא: **אצל אם היסה המדה של אחד מהם**. או של לוקח או של מוכר: **ראשון ראשון**.

שנותנין לתוך המדה קנה בעל המדה שאם המדה של מוכר אע"פ שנתמלאת המדה הרי היא כפי' ברשות לוקח נמי אמרינן לקמן [פ.ו]. דלא קנה לוקח כל זמן שהפירות בכליו דמוכר עד שיפסכם לקרקע ואם המדה של לוקח אף על גב דלא נתמלאת נמי ראשון ראשון קנה דדמי למשך אע"פ שלא מדד דקתני מתני' דקנה דכליו של לוקח קונה לו: כרה"ר. וקשיא למ"ד חוץ מרה"ר: **ובחצר שאינה של שניהן**. וכגון שלא נתן בעל חצר להם רשות למדוד שם דהיינו דומיא דרה"ר: **אצל**. אם היו מודדין כרשות מוכר לא קנה לוקח אע"פ שהמדה שלו דכליו של לוקח כרשות מוכר לא קנה ורשותו של מוכר עד שיגביהה דהגבהה קונה בכל מקום או עד שיזליאנה מרשות של מוכר לרשות של לוקח או לסימטא או שצריך ידו למטה מג' כרה"ר סמוך לאיסקופת הבית וקיבלה כדאמר'י בכתובות (דף לא). גבי היה מגרר ויזאל ולקמן בשמעתינן (דף פו). מיייתי לה. ומיהו לקמן [ע"ג] מוקין לה כמדה דמוכר בי מוכר ומדה דלוקח בי לוקח דבי מוכר שכיחי מהאי דמוכר ובי לוקח שכיחי מהאי דלוקח: **כרשות לוקח**. שהביא המוכר תבואתו למכור צבית לוקח: **כיון שקיבל עליו מוכר**. שנתרצה ואי"ל כל תבואה לך כבך וכך כל סאה וסאה: **קנה לוקח**. מיד אע"פ שלא מדד דקני ליה רשותו ואע"פ שהמדה של מוכר דהכלי בטל אלל הרשות. ומיהו לקמיה [ע"ג] מוקין לה כמדה דלוקח ולא גרע ממשך ולא מדד דקתני מתני' דקנה: **המופקדין אללו**. שהפקיד שם מוכר פירותיו ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד את רשותו לזורך פירותיו למכור ולמדוד פירותיו צביתו כדרך כל הנפקדים: **עד שיקבל עליו**. נפקד כמאות מפקיד לייחד לו רשות ללוקח לקנות הפירות כאשר הוא שם או שישכור. והוא הדין נמי גבי רשות מוכר שייך קבלה ושכירות והכא נמי שייך הגבהה והואלא אלא תנא אורחא דמילתא קתני דסתם מוכר כשמוכר רוצה הוא לפנות את ציתו הלכך קתני התם הגבהה והואלא דאינו חפץ להשאיל ולא להשכיר רשותו וגבי נפקד שייך קבלה ושכירות דכי היכי שהיה נפקד של זה הראשון הכי נמי ישמור פקדונו של שני ורבותא תנא הכא קבלה ושכירות וכל שכן הגבהה והואלא. ולמאן דמוקין לקמן כמאני דמוכר בי מוכר ומאני דלוקח בי לוקח איכא לאוקימיי נמי כמאני דמופקד בי מופקד והלכך לא קני לוקח בכליו דנפקד:

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פה.

כל מקום שיש לו רשות להניחה. ואי"ת והא דאמר לעיל מדד והניח ע"ג סימטא קנה ואוקימנא לתוך קופתו משמע דוקא מדד אצל לא מדד לא קנה לו כליו ואומר ר"י דבעי למימר זיל קני^[א] וכיון דמדד כדאמר ליה זיל קני דמי^[ב] והשתא ניחא דלריכי הני תרי מילי דר' יוחנן

ומיהו ההיא דלעיל דקאמר אפילו ברשות הרבים ואוקימנא בסימטא תימא למאי איצטריכא וי"ל דשמא חדא מכלל חזרתה אתמר: **ארבע מדות במוכרים**. פירש רבינו שמואל דאין לפרש ד' רשויות דהא רשות מוכר ונפקד חדא היא דהכא והכא שייך למימר קבלה ושכירות מקום הוואלא והגבהה וקשה לפירושו דלס כן ליערביניהו וליתניניהו כרשות מוכר ורשות נפקד לא קנה עד שקבל עליו או יגביהנה או יזליאנה או ישכור מקומו ועוד דאין נראה שמועיל קבלה כרשות מוכר דאין אדם מקנה רשותו לאחרים ע"י עמלו^[א] דתתנן צפ' חלוץ (עירובין דף עט: ושם) דמוכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים אצל לא ע"י בנו ובתו הקטנים מפני שידן כידו ומ"מ אין לפרש דחשיב רשויות^[ב] דלמאי דבעי למימר השתא דמדה של לוקח קני אפילו כרה"ר כל שכן כרשות מוכר דקני דהא לנסוף דמסקינן דברה"ר לא קנה אפי"ה מיבעיא לן אי קנה כרשות מוכר כליו של לוקח אי לא^[א] ואם כן מיבעי לן לפירושי דהא דקאמר כרשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה דבכליו של מוכר איירי וצלאו הכי ז"ל כן לקמן כי אמר דכליו של לוקח קנה כרשות מוכר א"כ לא חשיב אלא רשות אחד כיון דכליו של לוקח קנה בכל מקום דהשתא אין חילוק צין רה"ר לרשות מוכר^[א] אלא^[ב] דחשיב ד' מדות דכלים מדת סרסור ומדת מוכר ומדת לוקח ומדת נפקד^[א]: **הכ"י גרסינן בתוספתא** (רפ"ה) כרשות הלה הנפקדים אללו לא קנה עד שקיבל עליו או עד שיגביהנה ויזליאנה או ישכור את מקומו אצל לפי ספריים דגרסינן עד שיגביהנה או עד שיזליאנה קשה ליערביניהו וליתניניהו רשות מוכר כדהי נפקד והשתא משמע דבקבלה כדי וזכה לו לקונה ואי"ת בסוף פ"ק דגיטין (דף יג. ושם): דאמר מנה לי צידך תנהו לפלוני כמעמד שלשמן קנה ומה לצריך מעמד ג' הא מוכח התם דתן כוכי דמי דתנן (שם יא: ושם ד"ה כל) האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחזרו זה לעבדי חוזר בגט ואינו חוזר בשחרור משום דתן כוכי ואי"כ בלא מעמד ג' יקנה לו כדאמר הכא^[א] ולמאי דפירש ר"ת דמעמד שלשמן קנה אפילו בעל כרחו של נפקד אחי שפיר דאיצטרך לכך מעמד ג' ולמאי דמפרש נמי ר"ת דלא אמרינן תן כוכי אלא היכא דכשעה שנותן לו אומר לו תן אצל אם כבר היה צידו לא אמרינן תן כוכי אחי שפיר ועוד י"ל דאהני נמי מעמד ג' דאפי' אין הפקדון צד הנפקד^[א] דקני דאי לאו מעמד ג' אינו יכול לזכות לו אלא כשהוא כרשותו: כליו

שנתמלאת המדה הרי היא של מוכר ולא קנה לוקח ואע"פ שפסק הדמים לא קנה עד שימשוך דבכליו של מוכר כרה"ר אי נמי בסימטא לא קני לוקח דהא אפי' כרשות לוקח נמי אמרינן לקמן [פ.ו]. דלא קנה לוקח כל זמן שהפירות בכליו דמוכר עד שיפסכם לקרקע ואם המדה של לוקח אף על גב דלא נתמלאת נמי ראשון ראשון קנה דדמי למשך אע"פ שלא מדד דקתני מתני' דקנה דכליו של לוקח קונה לו: כרה"ר. וקשיא למ"ד חוץ מרה"ר: **ובחצר שאינה של שניהן**. וכגון שלא נתן בעל חצר להם רשות למדוד שם דהיינו דומיא דרה"ר: **אצל**. אם היו מודדין כרשות מוכר לא קנה לוקח אע"פ שהמדה שלו דכליו של לוקח כרשות מוכר לא קנה ורשותו של מוכר עד שיגביהה דהגבהה קונה בכל מקום או עד שיזליאנה מרשות של מוכר לרשות של לוקח או לסימטא או שצריך ידו למטה מג' כרה"ר סמוך לאיסקופת הבית וקיבלה כדאמר'י בכתובות (דף לא). גבי היה מגרר ויזאל ולקמן בשמעתינן (דף פו). מיייתי לה. ומיהו לקמן [ע"ג] מוקין לה כמדה דמוכר בי מוכר ומדה דלוקח בי לוקח דבי מוכר שכיחי מהאי דמוכר ובי לוקח שכיחי מהאי דלוקח: **כרשות לוקח**. שהביא המוכר תבואתו למכור צבית לוקח: **כיון שקיבל עליו מוכר**. שנתרצה ואי"ל כל תבואה לך כבך וכך כל סאה וסאה: **קנה לוקח**. מיד אע"פ שלא מדד דקני ליה רשותו ואע"פ שהמדה של מוכר דהכלי בטל אלל הרשות. ומיהו לקמיה [ע"ג] מוקין לה כמדה דלוקח ולא גרע ממשך ולא מדד דקתני מתני' דקנה: **המופקדין אללו**. שהפקיד שם מוכר פירותיו ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד את רשותו לזורך פירותיו למכור ולמדוד פירותיו צביתו כדרך כל הנפקדים: **עד שיקבל עליו**. נפקד כמאות מפקיד לייחד לו רשות ללוקח לקנות הפירות כשהוא הוא שם או שישכור. והוא הדין נמי גבי רשות מוכר שייך קבלה ושכירות והכא נמי שייך הגבהה והואלא אלא תנא אורחא דמילתא קתני דסתם מוכר כשמוכר רוצה הוא לפנות את ציתו הלכך קתני התם הגבהה והואלא דאינו חפץ להשאיל ולא להשכיר רשותו וגבי נפקד שייך קבלה ושכירות דכי היכי שהיה נפקד של זה הראשון הכי נמי ישמור פקדונו של שני ורבותא תנא הכא קבלה ושכירות וכל שכן הגבהה והואלא. ולמאן דמוקין לקמן כמאני דמוכר בי מוכר ומאני דלוקח בי לוקח איכא לאוקימיי נמי כמאני דמופקד בי מופקד והלכך לא קני לוקח בכליו דנפקד:

^[א] ר"ל דע"ל כד' אהבו דאפי' בסימטא ענינן כליו דוקא.

^[ב] נראה דע"ל כרה"ר ובחצר שאינה של שניהן ולקמן מפרש דהרי"ר דקאמר היינו בסימטא.

עין מושפטי נר מצוה

פנ א מיי' פ"ד מהל' מכירה הלכה א סמג עשין פכ טו"ע ח"מ סימן ר סעיף ג:

פד ב ג מיי' שם הל' ח טו"ע"ע שם סעיף ט:

פה ד מיי' שם הלכה ו טו"ע"ע שם סעיף ב:

פו ה מיי' שם טו"ע"ע שם סעיף א:

פז ו מיי' שם טו"ע"ע שם סעיף ב ובה"ה:

»

רבינו גרשום

לא פליגי כאן ברה"ר. כחלוזי מורי דאם מדר לו בכליו של לוקח ברה"ר דלא קנה לו כליו. ובהלוח מורי דאם מדר לו בכליו בסמטא דקנה. והא דקאמר רב ושמאל חוץ מרה"ר בסמטא הא בסמטא קנה והא דקאמר ר' יוחנן וריש לקיש ברה"ר לא הו"ר ממש קאמרי אלא בסמטא ואמאי קרו ליה ה"ר לפי שאינה רה"י דאינה מוקפת מחיצה. ה"נ מסתברא דבסמטא מייירי דאמר ר' אבהו וכו'. והאי דקאמר ליה ר' יוירא לר' אבי שמא לא שמע רבי וכו'. משום דס"ל לר' יוירא כתי' אבהו א' אמר ר' יוחנן ד' אסיו אמר אפי' בלא כליו ס"ל לר' יוחנן דבסמטא קנה: עד שלא נתמלאה מדה כולה למוכר. דהמוכר יכול לחזור בו: ומשנתמלאה מדה ללוקח. הרי הוא ברשות לוקח ואם רצה קנה: כד"א דעד שלא נתמלאה למוכר שומד לו במדה שאינה של שניהן. אלא ששאלה אבל אם היתה מדה של אחד מהן של לוקח ראשון ראשון שמד לחזור קנה הלוקח. כד"א דקנה ראשון ראשון ברה"ר ובחצר (ט) מופרש לקמן בסמטא. וזו מדה אחת. ומדה בי' אם ברשות מוכר מדר לו במדת לוקח לא קנה עד שיגביה דהגבהה קונה בכל מקום או עד שיוציא מקומו: כגון דשוכר את הן. שהיו מופקדין בידו כיון שקבל עליו מוכר למכור לו אע"פ שלא מדר לו עדיין קנה לו לוקח רשותו וזו מדה ג'. מדה ד' אם היו הפירות ברשות הלה כדומר אצלו. כדומר שהיו מופקדין ביד אחר ולא ביד לוקח לא קנה הלוקח עד שיקבל עליו זה המופקד שישאיל לו ללוקח מקום שהפירות מונחין שם של מופקד שהפירות שם:

^[א] ר"ל דע"ל כד' אהבו דאפי' בסימטא ענינן כליו דוקא.
^[ב] נראה דע"ל כרה"ר ובחצר שאינה של שניהן ולקמן מפרש דהרי"ר דקאמר היינו בסימטא.